

MCP

CARREIRAS POLICIAIS

DIREITO CONSTITUCIONAL

EDIÇÃO PREMIUM ILUSTRADA

Teoria da Constituição • Classificações
Poder constituinte • Limites à reforma
Jurisprudência selecionada e comentada

Tiago Teixeira da Silva
Anotações organizadas, revisadas e ampliadas

ÍNDICE CLICÁVEL • QUESTÕES COMENTADAS

Caderno autoral de estudo • Outubro de 2026
@materiaiscarreiraspoliciais

NAVEGAÇÃO

Índice clicável

Apresentação e autoria 4
Teoria e classificações 5
Direito Constitucional e Constituição 6
Sentidos de Constituição 7
Classificação pela origem 8
Forma, elaboração e conteúdo 9
Estabilidade e rigidez 10
Ideologia e realidade constitucional 11
A Constituição de 1988 em um quadro 12
Poder constituinte 13
Titularidade e exercício do poder 14
Poder constituinte originário 15
Nova ordem e efeitos no tempo 16
Poder constituinte derivado 17
Emenda constitucional: iniciativa e rito 18
Limites formais e circunstanciais 19
Cláusulas pétreas 20
Poder revisor e mutação constitucional 21
Poder decorrente e simetria 22
Garantias e controle 23

NAVEGAÇÃO

Índice clicável • continuação

Separação e funções dos Poderes 24
Controle da Constituição e das emendas 25
Jurisprudência comentada e atualizada 26
Direitos humanos e bloco constitucional 27
Revisão de alta retenção 28
Questões 01 a 03 29
Questões 04 a 06 30
Questões 07 a 09 31
Questões 10 a 12 32
Gabarito comentado • 01 a 06 33
Gabarito comentado • 07 a 12 34
Ajustes e rastreabilidade 35
Fontes e referências • 1 36
Fontes e referências • 2 37
Fontes e referências • 3 38

MCP • CADERNO PREMIUM ILUSTRADO

Apresentação e autoria

Este caderno foi elaborado a partir das 16 páginas de anotações de Direito Constitucional enviadas por Tiago Teixeira da Silva. O conteúdo foi convertido em texto, reorganizado por tema e ampliado com exemplos, quadros comparativos, revisão conceitual, exercícios e jurisprudência selecionada.

> **AUTORIA**
>
> Material autoral de estudo de Tiago Teixeira da Silva • MCP Carreiras Policiais. A autoria abrange as anotações-base e a elaboração didática. Teorias, normas e julgados permanecem identificados por seus autores e fontes.

O recorte é Teoria da Constituição e Poder Constituinte, com os desdobramentos presentes no caderno: classificações, efeitos temporais, reforma constitucional, cláusulas pétreas, autonomia dos entes e separação de Poderes. Não equivale à cobertura integral de todo o Direito Constitucional de um edital.

Como estudar

Leia a teoria; compare as categorias nas tabelas; resolva os exemplos; depois confira os precedentes e as questões. O índice e os marcadores do leitor de PDF abrem cada assunto. No rodapé há retorno ao índice, Instagram e site clicáveis.

> **FONTES E ILUSTRAÇÕES**
>
> Consulta jurídica realizada em 16/10/2026. Os precedentes são apresentados com seu contexto temporal, incluindo decisão de mérito de 2024 e desdobramento de 2025. As imagens são conceituais, geradas por IA, e não registram pessoas, eventos ou instituições reais específicos.

Classificações doutrinárias podem variar. Quando houver divergência, a edição indica o critério ou a ressalva. As fotografias manuscritas serviram de base de leitura, mas não substituem o texto diagramado nas páginas de estudo.

BLOCO 01

Teoria e classificações



Compreender antes de memorizar

Compare concepções, identifique o critério de classificação e reconheça o perfil da Constituição de 1988.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

01 • OBJETO, NATUREZA E SUPREMACIA

Direito Constitucional e Constituição

O Direito Constitucional integra o direito público e estuda a estrutura fundamental do Estado, o exercício do poder e a proteção dos direitos. A Constituição é o parâmetro superior de validade da ordem interna e distribui competências entre instituições e entes federativos.

O que estudar no texto constitucional

A Constituição organiza o Estado e seus Poderes, define direitos e garantias, estabelece objetivos e limita a atuação pública. A supremacia não torna cada dispositivo autoexecutável na mesma extensão: eficácia e necessidade de regulamentação são problemas diferentes.

Pergunta	Ideia central
Quem decide?	A Constituição distribui competências.
Quais limites existem?	Direitos, garantias, procedimentos e controles.
Como o Estado se organiza?	Federação, instituições e funções.
Como o texto pode mudar?	Reforma constitucional nos limites estabelecidos.

NA CARREIRA POLICIAL

Legalidade, dignidade, devido processo e controle da atuação estatal dependem dessa estrutura. Uma ordem administrativa ou uma lei ordinária não pode afastar a Constituição.

A Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro. Seu estudo deve partir da redação vigente e distinguir o texto originário das normas posteriormente introduzidas por emenda.

Tratados de direitos humanos também exigem atenção: a posição jurídica varia conforme o procedimento de aprovação. Nem todo tratado é automaticamente equivalente a emenda constitucional.

Base de estudo: CF, arts. 1º, 2º, 5º e 60; fontes [1, 2].

02 • LASSALLE, SCHMITT, KELSEN E HESSE

Sentidos de Constituição

Autor ou concepção	Núcleo da explicação
Ferdinand Lassalle • sociológica	A Constituição real se relaciona aos fatores efetivos de poder de uma sociedade.
Carl Schmitt • política	Constituição como decisão política fundamental sobre a organização da unidade política.
Hans Kelsen • jurídica	A Constituição é compreendida normativamente, no plano do dever-ser.
Konrad Hesse • força normativa	A Constituição possui capacidade de orientar a realidade, em interação com as condições concretas.

Lassalle não se resume à votação popular

A concepção sociológica não significa apenas que uma Constituição é legítima se refletir a vontade popular. A pergunta central recai sobre os fatores reais que sustentam o poder. O contraste entre texto e realidade é essencial.

Kelsen: dois planos que não se confundem

No sentido jurídico-positivo, a Constituição é norma superior positivada. No sentido lógico-jurídico, a norma fundamental é pressuposta para explicar a validade do sistema, e não corresponde a mais um artigo escrito.

> **PEGADINHA MCP**
>
> Schmitt: decisão política fundamental. Lassalle: fatores reais de poder. Kelsen: normatividade. Hesse: força normativa. Trocar autores é um erro frequente em exercícios de revisão.

A abordagem de Hesse evita reduzir o texto a simples reflexo passivo de relações sociais. A realidade influencia a Constituição, mas a normatividade constitucional também pretende conformar o comportamento político e jurídico.

Base de estudo: Síntese doutrinária própria; estudos acadêmicos nas fontes [3, 4].

03 • PROMULGADA, OUTORGADA, CESARISTA E PACTUADA

Classificação pela origem

Tipo	Como se forma
Promulgada	Resulta de processo constituinte de legitimação democrática.
Outorgada	É imposta pelo detentor do poder, sem processo democrático de elaboração.
Cesarista ou bonapartista	Texto imposto é submetido a ratificação popular, sem que isso assegure elaboração democrática.
Pactuada ou dualista	Decorre de compromisso entre forças políticas, tradicionalmente monarquia e representação social.

Exemplos brasileiros

Na classificação tradicional para concursos, 1891, 1934, 1946 e 1988 são promulgadas. A Constituição de 1824 foi outorgada, assim como a de 1937. O ciclo de 1967 e da EC 1/1969 exige ressalva histórica: houve formas institucionais de aprovação, mas sob o regime autoritário.

A EC 1/1969 é formalmente uma emenda, embora parte da doutrina a trate como novo texto constitucional. Por isso, a contagem das Constituições brasileiras pode variar entre sete e oito, conforme o critério.

> **CUIDADO HISTÓRICO**
>
> A Magna Carta de 1215 é exemplo tradicional de pacto e limitação do poder régio. Não equivale à democracia contemporânea nem instituiu, tal como hoje, um direito universal de habeas corpus.

Promulgação e outorga são critérios de origem. Uma Constituição promulgada pode ser escrita, analítica e rígida: essas qualificações respondem a perguntas diferentes e podem coexistir.

Base de estudo: História constitucional: fontes [2, 5]. Classificações doutrinárias sistematizadas das anotações.

04 • CRITÉRIOS QUE PODEM COEXISTIR

Forma, elaboração e conteúdo

Critério	Categorias e distinção
Forma	Escrita: sistematização documental. Não escrita ou costumeira: fontes constitucionais dispersas, inclusive textos escritos.
Elaboração	Dogmática: produzida em momento constituinte a partir de ideias sistematizadas. Histórica: formação gradual.
Extensão	Sintética: mais concisa. Analítica: disciplina amplo conjunto de temas.
Conteúdo	Material: assunto substancialmente constitucional. Formal: posição no texto constitucional, ainda que o assunto não seja materialmente constitucional.
Sistematização documental	Codificada: corpo documental organizado. Não codificada: fontes distribuídas em documentos e práticas.

“Não escrita” não significa ausência de documentos

A Constituição britânica é o exemplo tradicional de Constituição não codificada. Leis, precedentes e convenções compõem sua ordem constitucional. A simplificação “só existem costumes, sem normas escritas” é inadequada.

Material e formal

Organização do poder e direitos fundamentais integram o núcleo material. No critério formal, importa o procedimento e o lugar constitucional da norma. Uma regra pode ser formalmente constitucional mesmo quando seu conteúdo seja detalhado ou setorial.

> **PEGADINHA MCP**
>
> “Escrita” e “dogmática” não são sinônimos perfeitos: são classificações relacionadas, mas com critérios distintos. Em questão, identifique a pergunta antes de escolher a categoria.

Base de estudo: Classificações doutrinárias; CF e documentação histórica nas fontes [1, 2, 5].

05 • COMO A CONSTITUIÇÃO PODE SER ALTERADA

Estabilidade e rigidez

Categoria	Características
Flexível	Alteração pelo processo legislativo ordinário, sem superior rigidez formal.
Rígida	Alteração depende de procedimento mais exigente que o da legislação comum.
Semirrígida	Parte do texto segue rito agravado e parte pode ser alterada por procedimento comum.
Imutável	Pretende impedir alteração do texto constitucional.
Super-rígida	Expressão adotada por parte da doutrina para rigidez acompanhada de núcleo protegido contra abolição.

A Constituição de 1988 é rígida. Há autores que a denominam super-rígida em razão das cláusulas pétreas; a expressão não é unânime. Na classificação geral, “rígida” continua sendo a resposta de referência.

Por que 1824 aparece como semirrígida?

O art. 178 da Constituição imperial separava matérias consideradas constitucionais de outras que poderiam ser modificadas sem o mesmo rito. A restrição inicial de reforma por quatro anos é um dado distinto, ligado à limitação temporal daquela Constituição.

> **CORREÇÃO MCP**
>
> Cláusula pétrea não significa congelamento literal de toda norma protegida. O art. 60, § 4º, impede proposta tendente a abolir os núcleos ali resguardados, e não qualquer debate sobre aperfeiçoamentos compatíveis.

Também não é correto afirmar que a Constituição de 1988 seja imutável porque protege determinadas matérias. Seu próprio texto prevê emendas e sofreu reformas; rigidez e possibilidade de mudança são compatíveis.

Base de estudo: CF, art. 60; Constituição de 1824, art. 178; fontes [1, 5].

06 • CONSTITUIÇÃO NORMATIVA, NOMINAL E SEMÂNTICA

Ideologia e realidade constitucional

Ideologia, finalidade e sistema

Constituições podem ser classificadas como ortodoxas, ligadas a uma matriz ideológica predominante, ou ecléticas/compromissórias, que conciliam diferentes correntes. Constituições-garantia enfatizam a limitação do poder; dirigentes também fixam programas e objetivos de transformação.

A classificação principiológica destaca a presença estruturante de princípios. Isso não significa ausência de regras. Direitos de primeira e segunda dimensão são referências históricas complementares, e não blocos que se substituem.

Critério ontológico de Karl Loewenstein

Tipo	Relação com a realidade do poder
Normativa	As regras constitucionais efetivamente orientam e limitam o exercício do poder.
Nominal	O texto pretende ordenar o poder, mas condições concretas dificultam sua plena realização.
Semântica	O texto serve sobretudo à conservação e legitimação da dominação existente.

NÃO TROQUE AS EXPRESSÕES

Normativa: correspondência efetiva. Nominal: projeto ainda pouco concretizado. Semântica: instrumento de dominação. “Semântica” aqui não trata simplesmente do significado das palavras.

A classificação da Constituição brasileira como normativa aparece na doutrina, mas a avaliação ontológica envolve juízo sobre efetividade e pode variar. Evite apresentar um diagnóstico sociológico como se fosse uma qualificação literal imposta pelo STF.

Base de estudo: Síntese doutrinária; estudos sobre Loewenstein na fonte [6].

07 • PERFIL PARA REVISÃO

A Constituição de 1988 em um quadro

Critério	Classificação usual
Origem	Promulgada.
Forma e sistematização	Escrita e codificada.
Elaboração	Dogmática.
Extensão	Analítica.
Conteúdo	Formal.
Estabilidade	Rígida; super-rígida na terminologia de parte da doutrina.
Ideologia	Eclética, pluralista ou compromissória.
Finalidade	Dirigente, sem abandonar garantias de liberdade.
Sistema	Principiológica, com regras e princípios.
Decretação	Autoconstituição: elaborada no âmbito do próprio Estado.
Função	Definitiva, no sentido de não meramente provisória.

O que o quadro não autoriza concluir

Definitiva não significa eterna ou imutável. Formal não significa desprovida de conteúdo material. Analítica não significa superioridade sobre toda Constituição sintética. Dirigente não significa que todos os objetivos se realizem automaticamente, sem políticas públicas.

> **MÉTODO MCP**
>
> Memorize o par critério-resposta. Dizer apenas “a Constituição é formal” pode estar correto em um critério e não responder à pergunta sobre origem ou estabilidade.

A expressão heteroconstituição descreve, em classificações doutrinárias, situações em que a elaboração ocorre fora do âmbito do Estado destinatário. Essa categoria não se aplica à origem da Constituição brasileira de 1988.

Base de estudo: Classificações doutrinárias consolidadas para revisão; CF, fonte [1].

BLOCO 02

Poder constituinte



Origem, reforma e limites

Distinga a fundação de uma ordem constitucional da competência de reformá-la, com seus procedimentos e garantias.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

08 • PODER CONSTITUINTE E PARTICIPAÇÃO

Titularidade e exercício do poder

Poder constituinte é o poder de estabelecer uma Constituição e, em acepção ampla, de produzir mudanças constitucionais por vias reconhecidas. A distinção entre originário e derivado é indispensável para compreender os limites de cada manifestação.

Titular e agente de exercício

Na concepção democrática moderna, o povo é o titular do poder constituinte. Quem realiza a elaboração concreta pode ser uma assembleia ou outros agentes, conforme o contexto político. Não se confunde titularidade com a pessoa ou instituição que exerce o poder em determinado momento.

Emmanuel Joseph Sieyès é uma referência histórica da teoria constituinte, associada à nação como titular. A fórmula contemporânea do art. 1º, parágrafo único, da Constituição brasileira adota o povo como origem do poder.

Instrumento de participação	Distinção básica
Plebiscito	Consulta anterior à decisão política ou normativa objeto da consulta.
Referendo	Consulta posterior, destinada a confirmar ou rejeitar decisão já tomada.
Iniciativa popular	Apresentação de proposição na forma e nos limites constitucionais.

> **ATENÇÃO AO ALCANCE**
>
> A existência desses instrumentos não significa que qualquer cidadão possa convocar sozinho uma assembleia ou impor uma nova Constituição por requerimento. A ruptura constituinte e os mecanismos previstos na ordem vigente são problemas diferentes.

A democracia representativa convive com participação direta. Essa combinação não apaga os procedimentos constitucionais nem as competências atribuídas às instituições.

Base de estudo: CF, arts. 1º, parágrafo único, 14 e 49, XV; fonte [1].

09 • INICIAL, AUTÔNOMO E INCONDICIONADO

Poder constituinte originário

O poder originário instaura uma nova ordem constitucional. Na leitura jurídico-positivista tradicional, não retira sua competência da Constituição anterior e não se submete ao rito de reforma que ela estabelecia.

Característica	Sentido no estudo
Inicial	Funda a ordem constitucional de referência.
Autônomo	Define as decisões fundamentais da nova Constituição.
Juridicamente ilimitado perante a ordem anterior	Não fica sujeito aos limites de reforma do texto substituído.
Incondicionado	Não depende do procedimento previsto para emendar a Constituição anterior.
Permanente ou latente	Sua manifestação não esgota definitivamente a possibilidade histórica de novo processo constituinte.

Ilimitado em qual sentido?

A caracterização é jurídica perante a ordem doméstica anterior. Não significa inexistência de condicionamentos históricos, culturais, sociais ou políticos. Correntes jusnaturalistas e teorias contemporâneas discutem limites éticos e internacionais; é necessário identificar a perspectiva cobrada.

Histórico e revolucionário

Histórico designa a formação inicial de uma ordem constitucional do Estado; revolucionário, em classificação tradicional, a substituição de uma ordem já existente. A palavra “revolucionário” não exige necessariamente violência física.

> **NÃO GENERALIZE**
>
> Um governante eleito não recebe automaticamente o poder originário. Os poderes constituídos atuam dentro da Constituição. Reforma ordinária, por emenda, é manifestação derivada.

Base de estudo: Teoria constituinte sistematizada das anotações; STF, ADI 815, fonte [7].

10 • RECEPÇÃO E RETROATIVIDADE

Nova ordem e efeitos no tempo

Constituição anterior e legislação anterior

Uma nova Constituição substitui a ordem constitucional anterior. Já a legislação infraconstitucional pode continuar aplicável quando seu conteúdo for compatível com a nova Constituição: é o problema da recepção. Não se exige reeditar toda a legislação após cada nova Constituição.

A incompatibilidade material de lei anterior com a nova Constituição é tratada como não recepção, e não como uma inconstitucionalidade superveniente automática segundo o modelo brasileiro tradicional.

Graus de retroatividade

Grau	Alcance didático
Mínima	Efeitos futuros de fatos ou relações iniciadas antes da nova norma.
Média	Efeitos já vencidos, mas ainda pendentes de satisfação.
Máxima	Situações e efeitos já consumados no passado.

CORREÇÃO MCP

Retroatividade mínima não é apenas alcançar fatos novos. Ela pode atingir efeitos futuros de relações anteriores. Exemplo: nova disciplina incide sobre consequências que ainda surgirão de vínculo iniciado no passado.

A aplicação temporal depende da natureza da norma e de disposições transitórias. A doutrina tradicional reconhece aplicação imediata das normas constitucionais originárias, sem daí extrair uma retroatividade máxima automática.

Também não se transporta sem ressalva para emendas a ideia de que não existe direito adquirido oponível a uma nova Constituição originária. O poder derivado continua sujeito aos limites constitucionais, inclusive aos direitos e garantias protegidos.

Base de estudo: CF, art. 5º, XXXVI; STF, síntese sobre controle e recepção, fonte [7]. Distinções temporais doutrinárias.

11 • REFORMADOR, REVISOR E DECORRENTE

Poder constituinte derivado

O poder derivado é instituído pela Constituição e depende dela. É jurídico, condicionado e limitado. Seu produto pode ser controlado quando contraria os limites de competência, procedimento ou conteúdo.

Espécie	Objeto	Base de referência
Reformador	Modificar a Constituição por emendas.	Art. 60 da CF.
Revisor	Revisão constitucional excepcional prevista na transição.	Art. 3º do ADCT.
Decorrente	Auto-organização constitucional dos estados; regime do DF com particularidades.	Arts. 25 e 32 da CF e art. 11 do ADCT.

Comparação essencial

O originário cria a Constituição de referência; o derivado atua porque ela lhe confere competência. Uma emenda não deixa de ser subordinada aos limites constitucionais apenas por integrar o texto da Constituição.

QUESTÃO CLÁSSICA

É possível uma emenda constitucional ser inconstitucional? Sim: a reforma pode violar o rito, a competência ou os limites materiais e circunstanciais. Isso é diferente de controlar uma norma originária da CF de 1988 contra outra norma igualmente originária.

Municípios se organizam por lei orgânica e possuem autonomia, mas a classificação predominante em concursos não equipara essa produção municipal ao poder constituinte decorrente estadual. O Distrito Federal não deve ser confundido com município: acumula competências e tem regime próprio.

O quadro distingue fontes de competência. Não significa que todo limite imposto ao estado deva ser copiado palavra por palavra para a lei orgânica municipal sem examinar a Constituição.

Base de estudo: CF, arts. 25, 29, 32 e 60; ADCT, arts. 3º e 11; fontes [1, 8].

12 • O PASSO A PASSO DO ART. 60

Emenda constitucional: iniciativa e rito

Quem pode apresentar PEC federal?

No mínimo um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores; o Presidente da República; ou mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma manifestando-se pela maioria relativa de seus membros. Não basta um único parlamentar apresentar sozinho a proposta.

Fase	Exigência constitucional
Discussão e votação	Em cada Casa do Congresso, em dois turnos.
Aprovação	Três quintos dos votos dos respectivos membros, em ambos os turnos.
Promulgação	Mesas da Câmara e do Senado, com número de ordem.
Sanção e veto	Não integram a aprovação da emenda constitucional.
Nova proposta rejeitada ou prejudicada	Vedada, sobre a mesma matéria, na mesma sessão legislativa.

Quórum sem confusão

Três quintos correspondem a 60% do total de membros, não apenas dos presentes. Na composição de 513 deputados e 81 senadores, isso exige ao menos 308 deputados e 49 senadores em cada votação da respectiva Casa.

> **PEGADINHA MCP**
>
> Três quintos não são dois terços. Uma questão pode usar “60%” como forma equivalente, desde que o denominador seja o total de membros e se respeite o número inteiro de votos necessário.

O Presidente pode propor PEC, mas não pode vetar uma emenda aprovada pelo Congresso. Também não há iniciativa reservada geral de PEC ao Executivo em todos os assuntos que dependeriam de sua iniciativa para projeto de lei.

Base de estudo: CF, art. 60, caput e §§ 2º, 3º e 5º; fonte [1].

13 • O QUE IMPEDE OU CONDICIONA A REFORMA

Limites formais e circunstanciais

Limites formais regulam iniciativa, procedimento, turnos, quórum e promulgação. A inobservância pode comprometer a validade da emenda. O cumprimento do rito, porém, não elimina os limites de conteúdo.

Limites circunstanciais

A Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. São as situações do art. 60, § 1º. O dispositivo não lista, por si só, toda calamidade pública como impedimento à reforma.

Sessão legislativa não é legislatura

A sessão legislativa é o período anual de trabalhos legislativos, com as particularidades constitucionais. A legislatura corresponde ao ciclo de quatro anos. A vedação de reapresentação do art. 60, § 5º, refere-se à mesma sessão legislativa.

Afirmação	Como avaliar
“Uma única votação em cada Casa basta.”	Incorreta: são dois turnos.
“É preciso sanção presidencial.”	Incorreta para emenda constitucional.
“Intervenção federal impede emenda.”	Correta no âmbito do art. 60, § 1º.
“Toda emergência impede emenda.”	Generalização sem apoio no rol do § 1º.
“Rejeição impede para sempre nova PEC.”	Incorreta: confira a sessão legislativa.

ATENÇÃO À TEMPORALIDADE

A CF de 1988 não contém uma proibição geral inicial de emendas por certo número de anos. O prazo de cinco anos do ADCT pertence à revisão excepcional, não a uma carência geral para o poder reformador.

Base de estudo: CF, arts. 44, parágrafo único, 57 e 60; ADCT, art. 3º; fonte [1].

14 • LIMITES MATERIAIS EXPRESSOS

Cláusulas pétreas

O art. 60, § 4º, protege quatro núcleos contra propostas tendentes a abolir. A proteção opera já no momento de deliberação, sem exigir que a abolição esteja consumada.

Núcleo protegido	Ponto de atenção
Forma federativa de Estado	Protege a estrutura federativa, sem confundir autonomia e soberania.
Voto direto, secreto, universal e periódico	A obrigatoriedade do voto não aparece como termo expresso nessa enumeração.
Separação dos Poderes	Independência e controles constitucionais convivem.
Direitos e garantias individuais	A proteção não se limita à localização literal no art. 5º.

Proteger não é petrificar toda redação

O limite alcança tentativas de destruição do núcleo constitucional protegido. Mudanças que aperfeiçoem uma garantia sem esvaziá-la não são automaticamente proibidas. É preciso avaliar o efeito e o conteúdo da proposta.

Limites implícitos e dupla revisão

A doutrina discute limites implícitos relacionados à titularidade e à preservação das condições do poder de reforma. A chamada dupla revisão busca primeiro retirar a proteção e depois abolir o núcleo; não se deve tratar essa manobra como autorização pacífica no sistema brasileiro.

> **STF • ADI 939**
>
> O precedente sobre o IPMF ilustra o controle de emenda e o reconhecimento de garantia individual fora do art. 5º, no campo da anterioridade tributária. O caso não torna toda regra tributária uma cláusula pétrea.

Base de estudo: CF, art. 60, § 4º; STF, ADI 939; fontes [1, 9].

15 • DOIS FENÔMENOS DISTINTOS

Poder revisor e mutação constitucional

Revisão constitucional

O art. 3º do ADCT previu revisão após cinco anos da promulgação, por maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão unicameral. A experiência ocorreu em 1993–1994 e produziu seis Emendas Constitucionais de Revisão. A competência excepcional foi exercida e não constitui uma segunda via permanentemente disponível.

Aspecto	Emenda do art. 60	Revisão do art. 3º do ADCT
Votação	Duas Casas, cada uma em dois turnos.	Sessão unicameral na revisão excepcional.
Quórum	Três quintos dos membros de cada Casa.	Maioria absoluta dos membros do Congresso.
Disponibilidade	Rito constitucional de reforma.	Competência transitória já exercida.
Resultado	Emenda Constitucional.	Emenda Constitucional de Revisão.

Mutação constitucional

É a mudança de compreensão do sentido e do alcance de uma norma sem alteração de sua redação. Não se confunde com promulgar uma emenda, reabrir o poder revisor ou substituir a Constituição.

> **LIMITE DA INTERPRETAÇÃO**
>
> A mutação não é um cheque em branco para ignorar o texto e abolir garantias. Interpretação e reforma formal são instrumentos diferentes, cada qual submetido a limites jurídicos.

Nas questões, observe o verbo: alterar formalmente o texto aponta para reforma; mudar a interpretação sem modificar a redação aponta para mutação. A revisão do ADCT tem procedimento e contexto próprios.

Base de estudo: CF, art. 60; ADCT, art. 3º; registros de revisão e síntese sobre mutação nas fontes [1, 8, 10].

16 • ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS

Poder decorrente e simetria

Estados e Constituição estadual

Os estados se organizam por suas Constituições e leis, respeitando os princípios da Constituição Federal. A autonomia estadual não equivale ao poder originário soberano: a produção local permanece subordinada à ordem federal.

Distrito Federal

O DF se rege por lei orgânica e possui características próprias, com competências legislativas estaduais e municipais. O STF lhe reconhece, em determinados temas, posição semelhante à Constituição estadual. Isso exige examinar o problema concreto.

Municípios

Lei orgânica municipal não é Constituição estadual. O art. 29 prevê votação em dois turnos, interstício mínimo de dez dias e aprovação por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Não transplante para o município todo o rito federal de PEC.

> **STF • ADI 7.205**
>
> Na reforma da Lei Orgânica do DF, o STF invalidou quórum de dois terços e aplicou o modelo federal de três quintos. A regra de elaboração inicial da LODF, no art. 32, não se confunde com seu processo de reforma.

Princípios sensíveis estão ligados às hipóteses de intervenção, como o art. 34, VII. Princípios estabelecidos e normas de reprodução obrigatória limitam a autonomia em diferentes graus. A expressão “extensíveis” aparece em classificações doutrinárias; não autoriza copiar indiscriminadamente toda regra federal.

Base de estudo: CF, arts. 25, 29, 32 e 34, VII; ADCT, art. 11; STF, ADI 7.205; fontes [1, 11].

BLOCO 03

Garantias e controle



Constituição aplicada à vida pública

Relacione separação de Poderes, limites à atuação estatal e proteção dos direitos no sistema constitucional.

Ilustração conceitual gerada por IA para fins didáticos.

17 • INDEPENDÊNCIA COM CONTROLE

Separação e funções dos Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário são Poderes da União independentes e harmônicos. A separação não impede controles recíprocos constitucionalmente autorizados, nem reserva a cada Poder uma única espécie de atuação.

Poder	Função típica de referência	Exemplo de função atípica
Legislativo	Legislar e fiscalizar.	Administrar seus servidores e estruturas.
Executivo	Administrar e executar políticas.	Participar do processo legislativo nas hipóteses constitucionais.
Judiciário	Exercer jurisdição.	Administrar tribunais e editar normas regimentais no âmbito de sua competência.

Freios e contrapesos

Fiscalização de contas, apreciação de vetos, controle de constitucionalidade e competências de aprovação institucional ilustram controles recíprocos. O controle deve ter fundamento constitucional; não se presume uma hierarquia geral de um Poder sobre os outros.

Instituições autônomas

Ministério Público, Defensoria e tribunais de contas possuem competências e garantias próprias. Não são simplesmente subordinados administrativamente a um dos três Poderes por uma regra genérica. As autonomias e formas de controle devem ser examinadas no texto constitucional.

> **STF • SÚMULA 649**
>
> O enunciado trata da criação, por Constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Judiciário com representantes de outros Poderes ou entidades. Não é uma fórmula vaga segundo a qual separação dos Poderes “só cabe ao Executivo”.

Essa súmula não se confunde com o CNJ, previsto na própria Constituição Federal. O âmbito nacional e o desenho constitucional do conselho têm fundamento específico.

Base de estudo: CF, arts. 2º, 70 a 75, 96, 103-B, 127 e 134; STF, Súmula 649; fontes [1, 12].

18 • ORIGINÁRIO NÃO É DERIVADO

Controle da Constituição e das emendas

Normas constitucionais originárias • ADI 815

O STF rejeita a declaração de inconstitucionalidade de norma originária da CF de 1988 em face de outra norma igualmente originária. Não há uma escala hierárquica interna que permita invalidar uma delas com esse fundamento.

Emendas • ADI 939

A conclusão é diferente para normas produzidas pelo poder de reforma. Como a competência é derivada, sua obra pode contrariar limites e ser submetida a controle. Integrar a Constituição não imuniza uma emenda contra inconstitucionalidade.

PEC em tramitação

O controle judicial preventivo é excepcional. O parlamentar pode buscar a preservação do devido processo legislativo constitucional; o art. 60, § 4º, também proíbe a própria deliberação de PEC tendente a abolir os núcleos protegidos. Isso não cria uma ação abstrata geral para qualquer pessoa impedir qualquer projeto por discordância com seu conteúdo.

> **DISTINÇÃO ESSENCIAL**
>
> Controle posterior de emenda já promulgada não é a mesma coisa que interferência prévia no debate parlamentar. Para projetos de lei, o STF repele controle judicial preventivo geral de constitucionalidade material.

Dizer que “só a PEC pode ser controlada, nunca a emenda” inverte a lógica. Tanto há controle de emenda quanto hipóteses excepcionais de proteção preventiva do processo constitucional, com requisitos próprios.

Base de estudo: STF, ADI 815, ADI 939, MS 20.257 e MS 32.033; fontes [7, 9, 13].

19 • PROCESSO DE REFORMA E SEPARAÇÃO

Jurisprudência comentada e atualizada

ADI 2.135 • mérito de 2024 e embargos de 2025

Em 06/11/2024, o STF julgou improcedente a ação que questionava a EC 19/1998 e afastou a alegação de irregularidade do processo legislativo. O andamento oficial registra a rejeição de embargos em agosto de 2025. O caso permite estudar o exame judicial do procedimento de emenda e sua distinção de controvérsias estritamente regimentais.

LIÇÃO PARA A PROVA

O julgamento não dispensou os dois turnos e os três quintos. A conclusão foi de ausência do vício alegado naquele processo. Não se transforme um resultado de caso concreto em autorização para ignorar o art. 60.

ADI 5.468 • orçamento e separação dos Poderes

No julgamento sobre cortes no orçamento da Justiça do Trabalho em 2016, o STF rejeitou o pedido. A tese ressalva situações graves e excepcionais para a interferência judicial na elaboração do orçamento. O controle constitucional não equivale à substituição ordinária da avaliação política orçamentária.

ADI 7.205 • reforma da LODF

O precedente distingue o quórum para a elaboração inicial da lei orgânica distrital do quórum de suas emendas, aplicando a simetria com o procedimento federal de reforma.

DATA NÃO É STATUS

Esta seleção combina precedentes estruturantes antigos e desenvolvimentos mais recentes. Não foi atribuído ano de 2026 a julgados anteriores, nem afirmado que a lista esgota a jurisprudência constitucional.

Base de estudo: Fontes oficiais consultadas em 16/10/2026: [11, 14, 15].

20 • RITO, HIERARQUIA E APLICAÇÃO

Direitos humanos e bloco constitucional

As anotações mencionam tratados internacionais como fonte constitucional. A afirmação precisa de complemento: o procedimento de aprovação e a matéria do tratado influenciam sua posição na ordem interna.

Situação	Tratamento de referência
Tratado de direitos humanos aprovado pelo rito do art. 5º, § 3º	Equivalência a emenda constitucional.
Tratado de direitos humanos incorporado sem esse rito	Status supralegal segundo a jurisprudência do STF.
Tratado de outra matéria	Não recebe equivalência constitucional apenas por ser internacional.

Rito qualificado

O art. 5º, § 3º, exige aprovação em cada Casa do Congresso, em dois turnos, por três quintos dos membros. Não basta chamar o texto de convenção de direitos humanos para concluir que esse rito foi observado.

STF • RE 466.343

O precedente é referência da supralegalidade dos tratados de direitos humanos sem aprovação qualificada. O tema teve repercussão no afastamento da prisão civil do depositário infiel, sem suprimir o texto constitucional por emenda.

> **CUIDADO COM AS VIAS**
>
> Incorporação de tratado, mutação e emenda constitucional não são expressões intercambiáveis. Um efeito prático sobre a interpretação ou aplicação de lei não significa que houve nova redação da Constituição.

Para carreiras policiais, a leitura conjunta de Constituição e direitos humanos é relevante ao tratamento de pessoas, proteção da liberdade e controle da atuação pública. Isso não dispensa conferir o estatuto e a legislação do cargo.

Base de estudo: CF, art. 5º, §§ 2º e 3º; STF, RE 466.343; fontes [1, 16].

21 • MAPA DOS CONCEITOS

Revisão de alta retenção

Gatilho da questão	Resposta de referência
Fatores reais de poder	Lassalle.
Decisão política fundamental	Schmitt.
Norma e dever-ser	Kelsen.
Capacidade de conformar a realidade	Força normativa em Hesse.
Mesmo texto com novo sentido	Mutação constitucional.
Novo texto por rito do art. 60	Poder reformador.
Nova ordem sem competência derivada da Constituição anterior	Poder originário.
Maioria absoluta em sessão unicameral	Revisão excepcional do art. 3º do ADCT.
Dois turnos em cada Casa e 3/5	Emenda constitucional federal.
Intervenção, defesa ou sítio	Limites circunstanciais.
Tendência a abolir os quatro núcleos do § 4º	Limites materiais expressos.
EC pode ser inconstitucional	Sim: é produto do poder derivado.
Norma originária contra outra originária	Não cabe invalidação hierárquica nos termos da ADI 815.
Texto serve à dominação existente	Constituição semântica.
Efeitos futuros de relação anterior	Retroatividade mínima.
Lei anterior materialmente incompatível com nova CF	Não recepção.

SEQUÊNCIA DE ESTUDO

Identifique o critério; localize a espécie de poder; confira o dispositivo; só então use o precedente. Não aplique a um município uma regra de PEC federal sem verificar o regime constitucional próprio.

Base de estudo: Síntese das seções anteriores. Exemplos e explicações autorais; fontes nos respectivos capítulos.

22 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 01 a 03

Questão 01

A concepção associada à soma dos fatores reais de poder de uma sociedade é a de:

A) Hans Kelsen.
B) Ferdinand Lassalle.
C) Carl Schmitt.
D) Poder revisor.
E) Constituição cesarista.

Questão 02

Uma mudança consolidada de interpretação constitucional ocorre sem alterar a redação do dispositivo. O fenômeno é:

A) revisão do ADCT.
B) outorga.
C) mutação constitucional.
D) promulgação de emenda.
E) poder originário histórico.

Questão 03

Quanto à estabilidade, a classificação geral da Constituição de 1988 é:

A) flexível.
B) histórica.
C) sintética.
D) rígida.
E) costumeira.

Base de estudo: Exercícios didáticos inéditos de revisão. Não atribuídos a banca ou prova anterior.

22 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 04 a 06

Questão 04

No rito de PEC federal, a proposta deve obter:

A) 3/5 dos membros de cada Casa, em dois turnos em cada uma.
B) maioria dos presentes em um turno.
C) 2/3 de cada Casa e sanção presidencial.
D) maioria absoluta em sessão unicameral.
E) 3/5 apenas dos presentes.

Questão 05

Em relação à atuação do Presidente na reforma constitucional federal:

A) ele pode vetar uma emenda aprovada.
B) ele promulga sozinho todas as emendas.
C) só pode agir depois de referendo.
D) possui exclusividade de iniciativa de toda PEC.
E) ele pode apresentar PEC, mas não exerce veto à emenda aprovada.

Questão 06

Assinale o item que não consta expressamente como núcleo protegido no art. 60, § 4º:

A) forma federativa de Estado.
B) obrigatoriedade do voto.
C) voto secreto e periódico.
D) separação dos Poderes.
E) direitos e garantias individuais.

Base de estudo: Exercícios didáticos inéditos de revisão. Não atribuídos a banca ou prova anterior.

22 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 07 a 09

Questão 07

A revisão do art. 3º do ADCT distingue-se da emenda do art. 60 porque:

A) ainda pode ser reaberta a cada cinco anos.
B) dispensa toda aprovação parlamentar.
C) foi excepcional, com maioria absoluta em sessão unicameral.
D) depende de veto do Presidente.
E) exige dois terços em duas Casas.

Questão 08

Na classificação tradicional, o poder originário é juridicamente ilimitado em relação:

A) à Constituição anterior, sem excluir condicionamentos históricos e debates éticos.
B) a todos os sistemas internacionais em qualquer perspectiva.
C) apenas às leis municipais.
D) ao rito de emenda da nova Constituição que necessariamente o cria.
E) às decisões da autoridade administrativa delegante.

Questão 09

Segundo a linha da ADI 815, é correto afirmar que:

A) toda norma originária pode ser anulada por contrariar outra.
B) toda emenda é imune a controle.
C) normas estaduais são superiores às federais.
D) não cabe invalidar norma originária da CF de 1988 em face de outra originária.
E) cláusulas pétreas limitam apenas leis ordinárias.

Base de estudo: Exercícios didáticos inéditos de revisão. Não atribuídos a banca ou prova anterior.

22 • TREINO AUTORAL MCP

Questões 10 a 12

Questão 10

A incidência sobre efeitos futuros de uma relação iniciada antes da nova norma é classificada como retroatividade:

A) máxima.
B) média obrigatória.
C) semântica.
D) originária formal.
E) mínima.

Questão 11

Durante qual situação expressamente prevista no art. 60, § 1º, a Constituição não pode ser emendada?

A) campanha eleitoral municipal.
B) estado de defesa.
C) recesso parlamentar, em qualquer hipótese.
D) greve geral.
E) calamidade, apenas por sua denominação.

Questão 12

Sobre tratados de direitos humanos, assinale a correta:

A) todos têm status de lei ordinária.
B) todos alteram automaticamente a redação da CF.
C) o rito do art. 5º, § 3º, confere equivalência a emenda constitucional.
D) o rito qualificado exige apenas um turno.
E) tratados sem rito qualificado sempre são inferiores às leis.

Base de estudo: Exercícios didáticos inéditos de revisão. Não atribuídos a banca ou prova anterior.

23 • CONFIRA SEU RACIOCÍNIO

Gabarito comentado • 01 a 06

01 • Gabarito B

Lassalle é a referência sociológica. Schmitt enfatiza a decisão política fundamental; Kelsen, o plano normativo.

02 • Gabarito C

Mutação modifica sentido e alcance sem modificar a redação. Não equivale a emenda formal nem torna ilimitada a interpretação.

03 • Gabarito D

O procedimento de emenda é mais exigente que o de lei comum. Parte da doutrina usa super-rígida, mas rígida permanece a classificação geral.

04 • Gabarito A

O art. 60, § 2º, exige três quintos do total de membros, em ambos os turnos de cada Casa. Emenda não se submete à sanção.

05 • Gabarito E

A iniciativa está no art. 60, II. A promulgação cabe às Mesas da Câmara e do Senado, sem sanção ou veto presidencial.

06 • Gabarito B

A Constituição enumera voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade não integra literalmente esse rol.

Base de estudo: As bases normativas e jurisprudenciais estão indicadas nos capítulos temáticos.

23 • CONFIRA SEU RACIOCÍNIO

Gabarito comentado • 07 a 12

07 • Gabarito C

A revisão foi exercida em 1993–1994 e produziu seis emendas de revisão. Não é uma alternativa permanente ao rito do art. 60.

08 • Gabarito A

A caracterização positivista refere-se à fundação da nova ordem e à ausência de subordinação à Constituição anterior. Não apaga condicionamentos de fato.

09 • Gabarito D

A conclusão sobre normas originárias não imuniza emendas. Estas se submetem aos limites do poder constituinte derivado.

10 • Gabarito E

O foco está nos efeitos que ainda ocorrerão, embora a relação tenha se iniciado no passado. Não é sinônimo de alcançar apenas fatos novos.

11 • Gabarito B

O rol expresso contém intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Não se deve expandi-lo automaticamente por analogia verbal.

12 • Gabarito C

O rito exige dois turnos e três quintos em cada Casa. Para tratados de direitos humanos sem ele, o STF reconhece posição supralegal.

Base de estudo: As bases normativas e jurisprudenciais estão indicadas nos capítulos temáticos.

24 • REVISÃO DAS 16 PÁGINAS

Ajustes e rastreabilidade

Tema das anotações	Tratamento nesta edição
Concepção sociológica	Corrigida a associação simplificada à mera vontade popular.
Kelsen e Hesse	Separados normatividade, norma fundamental e força normativa.
Constituições de 1967 e 1969	Incluída ressalva sobre contexto autoritário, forma e divergência de contagem.
Constituição costumeira	Esclarecido que pode conter fontes escritas.
Rigidez e cláusulas pétreas	Indicada a divergência sobre super-rigidez e o núcleo protegido.
Classificação normativa da CF	Identificada como avaliação doutrinária, sem diagnóstico obrigatório do STF.
Retroatividade mínima	Corrigida para efeitos futuros de relações anteriores.
Poder originário	Explicado o sentido jurídico da ausência de limites perante a ordem anterior.
Revisão e emenda	Separados o regime transitório e o rito permanente de reforma.
Quórum de PEC	Esclarecidos três quintos, 60% e o total de membros.
PEC e EC	Corrigida a ideia de imunidade da emenda ao controle.
Poder decorrente	Distinguidos estados, DF e municípios.
Súmula 649	Delimitado seu conteúdo específico e diferenciada do CNJ.
ADI 5.468	Conservado o contexto de orçamento e a ressalva de excepcionalidade.

CRITÉRIO EDITORIAL

Foram preservados os assuntos identificáveis no material, com reorganização temática. Trechos de leitura duvidosa não foram inventados como citações literais. As explicações adicionais estão redigidas como sínteses didáticas.

Correspondência temática: fotos 1–7 e 9, concepções e classificações; 8 e 10–11, poder originário e efeitos; 12–16, poder derivado, reforma, separação e controles. A numeração é a sequência interna de conferência dos arquivos, não a paginação manuscrita original.

Base de estudo: As leis e decisões não são declaradas criação autoral; pertencem às respectivas fontes oficiais.

25 • CONSULTA CLICÁVEL

Fontes e referências • 1

Os títulos são clicáveis. Fontes consultadas em 16/10/2026. As classificações são doutrinárias e os comentários são sínteses próprias, sem transcrição integral de livros ou acórdãos.

[1] Constituição Federal • texto vigente

Dispositivos citados: arts. 1º, 2º, 5º, 14, 25, 29, 32, 34, 49, 60, 99, 103-B, 127 e 134; ADCT, arts. 3º e 11.

[2] Senado • Promulgação da Constituição

Registro histórico de 5 de outubro de 1988.

[3] Revista de Informação Legislativa • Lassalle

Estudo acadêmico: A essência da Constituição: uma análise da colaboração de Ferdinand Lassalle para o desenvolvimento do constitucionalismo moderno.

[4] Revista de Informação Legislativa • Lassalle e Hesse

Estudo acadêmico: A essência da Constituição no pensamento de Lassalle e de Konrad Hesse.

[5] Senado • Constituintes e textos históricos

Acervo das Constituições brasileiras e contextualização.

[6] Revista de Informação Legislativa • Loewenstein

Estudo acadêmico: Idealismo e realismo constitucional em Oliveira Viana: análise e perspectivas.

Base de estudo: Leitura complementar: priorize texto normativo vigente e documentos oficiais dos julgamentos.

25 • CONSULTA CLICÁVEL

Fontes e referências • 2

Os títulos são clicáveis. Fontes consultadas em 16/10/2026. As classificações são doutrinárias e os comentários são sínteses próprias, sem transcrição integral de livros ou acórdãos.

[7] STF • Controle de constitucionalidade

Publicação temática com a ADI 815, julgada em 28/03/1996, e distinções sobre normas originárias e controle.

[8] Senado • Emendas Constitucionais de Revisão

Acervo da Constituição, com registro das ECR 1 a 6/1994.

[9] STF • Art. 16 e garantias individuais

Síntese jurisprudencial com referência à ADI 939, julgada em 15/12/1993.

[10] STF • Art. 60 e limites da reforma

Compilação jurisprudencial sobre poder constituinte, procedimento e limites às emendas.

[11] STF • Quórum de emendas à LODF

Notícia oficial de julgamento da ADI 7.205 sobre simetria com os três quintos.

[12] STF • Súmula 649

Controle administrativo estadual do Judiciário; nota sobre ADI 3.367 e CNJ.

Base de estudo: Leitura complementar: priorize texto normativo vigente e documentos oficiais dos julgamentos.

25 • CONSULTA CLICÁVEL

Fontes e referências • 3

Os títulos são clicáveis. Fontes consultadas em 16/10/2026. As classificações são doutrinárias e os comentários são sínteses próprias, sem transcrição integral de livros ou acórdãos.

[13] STF • Controle preventivo e processo legislativo

Registros sobre o MS 20.257 e a delimitação do MS 32.033.

[14] STF • ADI 2.135

Mérito em 06/11/2024; andamento registra embargos rejeitados em agosto de 2025.

[15] STF • ADI 5.468

Tese de 30/06/2016 sobre interferência judicial na elaboração do orçamento.

[16] STF • RE 466.343 e tratados

Notícia oficial sobre supralegalidade dos tratados de direitos humanos e prisão civil.

[17] STF • MS 32.033

Registro do julgamento concluído em 20/06/2013, com indeferimento do mandado de segurança.

[18] STF • ADI 2.135 • decisão de mérito

Notícia oficial de 06/11/2024 sobre processo legislativo da EC 19/1998.

Base de estudo: Leitura complementar: priorize texto normativo vigente e documentos oficiais dos julgamentos.